МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2022 оны 03 дугаар сарын 02 № 03/08 Улаанбаатар хот

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГА Н.ЛХАГВАДОРЖ ТАНАА

Комисст хандаж ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сумын Хөгжил тохижилт ОНӨААТҮГ-ын ажилчдын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Комисс хяналт шалгалтын хүрээнд гомдол гаргагч болон холбогдох албан тушаалтан, ажилтнуудаас тайлбар, тодруулга, санал асуулга авах, баримт материал гаргуулан авах зэргээр холбогдох ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Шалгалтын хүрээнд нийт ажилчдын 73.5 хувь буюу 50 ажилтан, албан хаагчаас санал асуулга авсан бөгөөд “Та ажлын газрын хэн нэгний зүгээс ажлын байрны дарамтад өртөж байсан уу? гэсэн асуултад 19 буюу 38.0 хувь “Тийм” гэж хариулжээ. Үүнээс удирдлагын зүгээс гэж 16, хамтран ажиллагсдын зүгээс гэж 3 ажилтан хариулсан байх бөгөөд бидний хийсэн хөдөлмөрийг шударгаар үнэлдэггүй, шинэ ажилчид шагнал авахад хуучин ажилчдын зүгээс дарамт их ирдэг, айдастай байна, төрөөс хог хаягдлын төлбөрийг төлж байхад орлого олсонгүй гэдэг, зүгээр ажлаа хийж байхад орон тооны цомхтголд оруулдаг, ур чадвар, зүтгэлийг удирдлага хэзээ ч үнэлдэггүй гэх зэргээр тайлбарласан байна.

Үүнээс үзэхэд тус байгууллагад Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арван дөрөв дүгээр зүйлийн 2-т “Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно.”, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дахь хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно.” гэсэн заалтын хэрэгжилт хангалтгүй байна.

2. Хяналт шалгалтын үеэр ажилтнуудаас авсан санал асуулгын “Таны өргөдөл, гомдлыг байгууллагаас зохих журмын дагуу хянан шийдвэрлэдэг үү? гэсэн асуултад

150060012

24 ажилтан буюу 48.0 хувь нь “Үгүй” гэж хариулжээ. Түүнчлэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт “... Гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй” гэж заасан боловч хяналт шалгалтын үеэр тус байгууллагад хандсан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн гаргах талаар мэдээллийг байрлуулаагүй байна.

3. “Танай байгууллагаас хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалт зохион байгуулдаг уу?” гэсэн асуултад 41 ажилтан буюу 82 хувь нь “үгүй” гэж хариулжээ. Шалгалтын явцад ажлын байрны бэлгийн дарамтаас ангид байх орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөрийг төлөвлөсөн байх боловч удирдах албан тушаалтнаар батлуулаагүй, ажилтнуудыг сургалт, гэгээрлийн үйл ажиллагаанд хамруулаагүй нь тогтоогдсон.

4. Тус байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд дүн шинжилгээ хийхэд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт “Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй”, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх хэсэгт заасан “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах” гэх заалтыг хэрэгжүүлж хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааг жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байлгах, ажлын байранд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, энэ талаар гаргасан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэх болон жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх ажил олгогч, ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагын тухай заалт тусгаагүй байна.

5. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 156 дугаар зүйлийн 156.1 дэх хэсэгт “Хөдөлмөрийн маргаан таслах орон тооны бус байнгын ажиллагаатай комиссыг 20 ба түүнээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллагад байгуулна” гэж заасны дагуу тус байгууллагад Хөдөлмөрийн маргаан таслах орон тооны бус байнгын ажиллагаатай комисс байгуулаагүй нь ажилтан, албан хаагчийн хөдөлмөрлөх эрхээ баталгаатай эдлэхэд сөргөөр нөлөөлж байна.

6. Хөгжил тохижилт ОНӨААТҮГ-ын түр орлон гүйцэтгэгчээр томилогдсон И.Чулуунболд нь нэр бүхий ажилтнуудад ажлаас чөлөөлөх мэдэгдэх хуудас хүргүүлсэн, мөн зарим ажилтныг чөлөөлөгдөх хүсэлтээ өгөхийг санал болгосон зэрэг нь тус байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 5 дугаар зүйлийн 5.1.2 дахь заалтад заасан “түр орлон гүйцэтгэгч нь дараах асуудлаар шийдвэр гаргахыг хориглоно”, 5.1.2.2-т заасан “байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулах, боловсон хүчний шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой тушаал гаргах” гэх заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна.

7. Хөгжил тохижилт ОНӨААТҮГ-ын 2022 оны цалингийн санг батлахдаа зарим ажилчдын цалин хөлсийг Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын хамтын хэлэлцээрээр баталсан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ /588000 төгрөг/-нээс

багаар тогтоосон нь Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт "Ажилтныг хөдөлмөрийн гэрээ болон хөлсөөр ажиллах гэрээ, тэдгээртэй адилтгах бусад гэрээгээр ажиллуулж байгаа ажил олгогч нь түүнд Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооноос тогтоосон хэмжээнээс багагүй үндсэн цалин /хөлс/-г олгох үүрэг хүлээх бөгөөд ажил олгогч нь энэ хуулийн 5.3-т заасан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд хамаарах бол түүнээс багагүй үндсэн цалин /хөлс/-г өмчийн төрөл, хэлбэр болон тухайн салбарын ажил олгогч, ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах салбарын байгууллагад гишүүнчлэлтэй эсэхээс үл хамааран олгоно" гэх заалтыг зөрчсөн байна.

8. Ажилчдын цалин, хөлсийг тогтоож олгохдоо төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгээр, зарим ажилчдын цалинг уг сүлжээг харгалзалгүй тогтоож олгосон нь Хүний эрхийн Түгээмэл тунхаглалын 3 дугаар зүйлийн 3.2 дах хэсэгт "Хүн бүр ямар ч алагчлалгүйгээр адил хэмжээний хөдөлмөрт адил хэмжээний шан хөлс авах эрхтэй.", Тэгш шан хөлс олгох тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 100 дугаар конвенцийн 1 дүгээр зүйлийн "а"-д "Шан хөлс" гэсэн нэр томьёо нь эрхлэх ажилтай нь холбоотойгоор ажил олгогчоос ажилчинд шууд буюу шууд бусаар, мөнгөн буюу биет байдлаар олгох ердийн, үндсэн буюу доод хэмжээний цалин, эсхүл ажлын хөлс болон бусад нэмэлт шанг хэлнэ.", Алагчилахгүй байх (ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт) тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 111 дүгээр конвенц 1 дүгээр (а)-д алагчлах" гэдгийг "арьс үндэс, арьсны өнгө, хүйс, шашин шүтлэг улс төрийн үзэл бодол, үндэс угсаа буюу нийгмийн гаралд үндэслэн ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлтийн салбарт тэгш боломж, хандлагыг үгүйсгэх буюу зөрчихөд хүргэж байгаа аливаа ялгаварлах, үгүйсгэн гадуурхах, эсхүл давуу байдал олгох үйлдлийг хэлнэ" гэх зарчимд нийцэхгүй байна.

Дээрхээс үзэхэд Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сумын Хөгжил тохижилт ОНӨААТҮГ-ын албан хаагчдын Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн аятай, таатай нөхцөлөөр хангуулах, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамтаас ангид байх эрх зөрчигдсөн байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хяналт шалгалтын дүнгээр Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Хөгжил тохижилт ОНӨААТҮГ-ын захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч И.Чулуунболд албан тушаалын байдлаа ашиглан ажилтнууддаа дарамт, шахалт үзүүлсэн, ялгаварлан гадуурхсан нөхцөл байдал тогтоогдсон тул зөрчлийг таслан зогсоох, зөрчил гаргасан дээрх албан тушаалтанд хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хариуцлага тооцох;
2. Хөгжил тохижилт ОНӨААТҮГ-ын захирал нь хууль тогтоомж болон тус байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан эрхийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэхэд тогтмол хяналт тавих;
3. Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тус газрын Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг болон ажил олгогч, ажилтны эрх үүргийг тусгаж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах;

4. Тус газрын ажилтнуудад шинэчлэн найруулсан Хөдөлмөрийн тухай хууль болон түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм журмыг сурталчилах ажлыг зохион байгуулах, байгууллагын хэмжээнд аливаа гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлтийг хүлээн авах албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажилчдад харагдахуйц газар байршуулах;
5. Тус байгууллагын дэргэд Хөдөлмөрийн маргаан таслах орон тооны бус байнгын ажиллагаатай комисс байгуулж ажиллуулах;
6. Ажилчдын цалин хөлсийг тогтоож олгохдоо цалингийн нэг сүлжээ, жишгийг баримтлан тогтоох;
7. Ажилтнуудын хөдөлмөрлөх таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, аюулгүй ажиллагааны болон ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах хувцас, багаж хэрэгслээр бүрэн хангаж ажиллуулах, хөдөлмөрийн гэрээнд тусгагдсанаас өөр ажил үүрэг гүйцэтгүүлэхгүй байх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Шаардлагын мөрөөр авсан арга хэмжээний танилцуулгыг, холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ